



인공지능(AI)시대, 인공지능기본법과 윤리에 관한 연구

인공지능전공 김도완
2026. 6. 11.

인공지능(AI)시대, 인공지능기본법과 윤리에 관한 연구

Study on AI Age, AI Basic Law and Ethics

저자 김경동 (단국대 외래교수, 행정학 박사)

연도 2025

발행처 한국법학회「법학연구」제25권 제2호(통권 98호)

1 연구결과

연구방법 질적 문헌연구 · 설명적·규범적 접근

도출된 핵심 문제

- ① 인공지능기본법 자체의 모호성·불완전성
- ② AI 알고리즘 정의와 책임·책무 규정의 모호성
- ③ AI의 위험성과 규제(수준)의 문제

제안된 대응방안

- ① 인공지능기본법의 수정 및 보완
고영향 인공지능의 개념과 관련 법조문 명확·구체화 및 인공지능 개념 재정립 필요
- ② AI에 대한 현실적인 인식 확립
인공지능을 인간 보조의 도구로 인식하고 윤리체계와 관련 규정 정비 필요
- ③ AI 위험성 해소 + 규제수준의 결정
AI 위험성 해소와 규제는 인간 존엄성·윤리에 기초해 가치중립적으로 결정하되, 알고리즘 자체보다 설계자·소유자에 대한 통제를 강화하고, 생성·유통에는 느슨한 규제를 적용해 효율과 편익을 확보 필요

결론

AI의 위험성은 예측 불가능하다. 그래서 잠재적 가능성이 위험성을 상쇄하고 지속가능성에 기여하도록 규제는 인간이 통제 가능한 수준에서 '개방적·자율적'으로 결정되어야 함

2 논문의 특징 및 평가

기존의 AI 관련 논문들은 경제적 효율과 기술적 편익을 중심으로 개인과 집단, 권리와 의무, 법률과 법리를 다루고 있지만, 해당 연구는 인공지능기본법과 윤리를 주제로 연구를 진행한 점에서 차별성을 가진다. 최근 AI 기술과 성능보다는 AI 거버넌스와 윤리가 트렌드로 부상하고 있으며, 이에 따라 국내에서 AI 기본법을 제정하여 발표한 시점에서 해당 논문은 매우 시의성이 있는 주제를 다루었다. 특히 알고리즘 자체 규제보다 설계자·소유자에 대한 통제 강화, 생성·유통에 대한 자율적 규제라는 균형적 대응방안을 제시한 점이 돋보인다.

3 향후 연구계획

AI 기본법이 제정되면서 다양한 기업으로부터 AI 거버넌스 수립에 대한 요구가 늘어나고 있으며, AI 활용 과정에서의 안전성과 신뢰성, 보안 등 다양하고 중대한 과제들이 함께 제기되고 있다. 이러한 흐름에 따라 향후 연구에서는 AI 기본법이 기업의 AI 거버넌스에 미치는 영향을 분석하고, 기업이 실질적으로 AI 거버넌스를 어떻게 수립해 나가야 하는지에 대한 방향성과 구체적인 방안을 함께 모색하고자 한다.